

0019707-08.2016.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3928/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 65/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Victor Gonçalves Silva

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0019707-08.2016.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019707-08.2016.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3928/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 65/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Victor Gonçalves Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de JOÃO VITOR

GONÇALVES SILVA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Consta que no dia 20 de setembro de 2016, por volta das 08h10min, na Rua Egisto José Ragazo, 218, Jardim Nova Itália, o acusado tinha em depósito para fins de tráfico, 08 porções de "CANNABIS SATIVA L" pesando aproximadamente 31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/02.

Documentos de fls. 28/29 e 31/32.

Boletim de Ocorrência às fls. 36/38.

Auto de Exibição e Apreensão de fls. 65/66.

Laudo de Constatação Positivo de fls. 71/72.

Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo de fls. 80/83 e 249/251.

Folha de Antecedentes à fl. 86.

Citado (fl. 158), o acusado apresentou Defesa Prévia às fls. 150/157.

Laudo de Exame Pericial em Peça Inconclusivo em fls. 165/166.

Recebimento da Denúncia às fls. 169/170.

Na instrução criminal foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 195/196, 198/199, 215 e mídias).

O Ministério Público do Estado de São Paulo, em alegações finais (fls. 221/225), aduziu pela procedência da ação penal para a condenação do réu. Na dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e possível aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Pediu a fixação do regime fechado de cumprimento da pena.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 227/234 em que aduziu pela absolvição do réu por insuficiência probatória.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 36/38), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 65/66), Laudo de Constatação Positivo (fls. 71/72), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo Positivo (fls. 80/83 e 249/251), bem como a prova oral produzida em Juízo.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

A testemunha Angel Emilio Rojo Merino Filho, investigador de polícia, relatou que receberam denúncias específicas de que o acusado estava comercializando drogas, sendo feito o pedido de busca para sua casa. Na data dos fatos encontraram porções de maconha, embalagens e o celular do réu, em que havia negociação de drogas no aplicativo "whatsapp". Alegou que não conhecia o réu e que ele disse ser usuário.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia Rafael Silva Varuzza.

A testemunha de defesa Trajano Gonçalves Silva afirmou que o acusado residia em sua casa e que na época tinha um comércio de semi-joias. Afirmou que os saquinhos plásticos encontrados com o acusado eram utilizados para colocar joias. Disse que o réu trabalhava em seu estacionamento e que é usuário de drogas. Confirmou que acompanhou a apreensão da droga.

Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que a droga encontrada era para seu uso pessoal e que nunca vendeu droga. Alegou que o seu avô tinha fábrica de jóias, o ajudava e os saquinhos encontrados eram para embalar as joias.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi localizado com entorpecentes em sua posse, tendo sido a busca em domicílio judicialmente autorizada pois já havia investigação pretérita e denúncias específicas quanto ao acusado.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria de sua pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal, não se comprovando circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Mantenho 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, destaco a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é primário, não se dedica à atividades

criminosas, nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em 2/3, fixo em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, CP, tendo em vista o quantum da pena, a primariedade do réu e sua personalidade. Assim, inaplicável a suspensão da pena, nos termos do art. 77, III, CP.

Fixo regime ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Pelo art. 44, § 2º, final, CP, as restritivas de direitos serão limitação de fim de semana (art. 48, CP) e prestação de serviços à comunidade (art. 46, CP) por 01 ano e 08 meses, mediante o cumprimento de 605 horas de atividades.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de JOÃO VITOR GONÇALVES SILVA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão em regime ABERTO, com substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade por 01 ano e 08 meses, mediante o cumprimento de 605 horas de atividades, sem o prejuízo do pagamento de 166 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal. Reconhece esse Juízo o direito do sentenciado apelar em liberdade.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, CPP neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

P.I.C.

Limeira, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA